

식품의약품안전처 고시 제2026-61호

「어린이 기호식품 품질인증기준」

일부개정 고시

2026. 8. 14.

식품의약품안전처

식품의약품안전처 고시 제2026-61호

「어린이 기호식품 품질인증기준」

1. 개정이유

어린이 기호식품 품질인증 제도의 타 법령 개정사항을 반영하여 정책의 일관성을 유지하는 등 어린이 기호식품 품질인증 기준을 합리적으로 운영하고하고자 함

2. 주요내용

가. 모범업소 폐지에 따른 모범업소 기준 변경(안 별표 제1호나목)

- 「식품위생법」 개정(법률 제20898호, 2025.4.1. 공포)으로 모범업소 지정 제도가 폐지되고 위생등급제로 통합됨에 따라, 어린이 기호식품 안전 기준에 위생등급제를 반영

나. 어린이 기호식품의 당알코올 사용량 기준 변경(안 별표 제3호나목)

- 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 개정(총리령 제2004호, 2024.12.30 공포)으로 당알코올 10%이상 사용시 주의문구 표시가 의무화됨에 따라, 어린이 기호식품의 당알코올 사용량을 10% 미만으로 설정함

3. 기타 참고사항

가. 관계법령 : 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제14조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 해당기관 없음

라. 기타

1) 행정예고

가) 공고 제2025-491호, 2025. 12. 5.(2025. 12. 5. ~ 2025. 12. 26.)

2)규제심사

가) 국무조정실 규제심사 대상여부 : 규제심사 대상 제2025-5385호,
(2025. 12. 4.)

나) 식약처 자체규제심사(2026. 2. 24. ~ 2026. 2. 25., 원안의결)

다) 법제처 심사 : 법령위반·위임범위 이탈없음(2026. 4. 28.)

라) 국조실 규제개혁위원회 예비심사 : 비중요 규제(제902회, 2026. 8. 11.)

「어린이 식생활안전관리 특별법」 제14조에 따른 「어린이 기호식품 품질 인증기준」을 다음과 같이 개정합니다.

2026년 8월 14일

식품의약품안전처장

어린이 기호식품 품질인증기준 일부개정고시

어린이 기호식품 품질인증기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 제1호나목1)을 다음과 같이 한다.

- 1) 「식품위생법」 제47조의2에 따른 위생등급 지정 업소에서 조리하여야 한다.

별표 제3호나목을 다음과 같이 한다.

나. 다음의 식품첨가물을 사용하는 경우 당알코올 사용량이 총합으로서 10% 미만이어야 한다.

락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽
--

* 다만, 말티톨시럽, D-소비톨액, 폴리글리시톨시럽의 경우에는 말티톨과 소비톨의 실제 함량을 기준으로 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 별표 제1호나목의 개정규정은 2028년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시 시행 이후 품질인증 신청(연장신청을 포함한다)하는 경우부터 적용한다.

제3조(경과조치) ① 이 고시 시행 이전에 품질인증 신청(연장신청을 포함한다)이 접수되어 심사가 진행 중인 사항에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 이미 품질인증 받은 제품은 해당 제품의 인증 유효기간까지 종전 기준에 따라 적용할 수 있다. 이 경우 해당 식품의 소비기한까지 판매하거나 판매의 목적으로 진열 또는 운반하거나 영업상 사용할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안						
[별표] 1. 안전에 관한 기준 나. 조리식품 1) 「식품위생법」 제47조에 따른 모범 업소에서 조리하거나 모범업소 기준에 준하는 업소에서 조리하여야 한다. 3. 식품첨가물의 사용에 관한 기준 (생략) 가. 다음의 식품첨가물을 사용하여서는 아니 된다. 1) (생략) 나. 다음의 식품첨가물을 사용하는 경우 당알코올 사용량이 총합으로서 20% 이하이어야 한다. <table><tr><th>구분</th><th>식품첨가물</th></tr><tr><td>캔디류</td><td>락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽</td></tr></table> * 다만, 말티톨시럽, D-소비톨액, 폴리글리시톨시럽의 경우에는 말티톨과 소비톨의 실제 함량을 기준으로 적용한다.	구분	식품첨가물	캔디류	락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽	[별표] 1. 안전에 관한 기준 나. 조리식품 1) 「식품위생법」 제47조의2에 따른 위생등급 지정업소에서 조리하여야 한다. 3. 식품첨가물의 사용에 관한 기준 (현행과 같음) 가. 다음의 식품첨가물을 사용하여서는 아니 된다. 1) (생략) 나. 다음의 식품첨가물을 사용하는 경우 당알코올 사용량이 총합으로서 10% 미만이어야 한다. <table><tr><td colspan="2">락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽</td></tr></table> * 다만, 말티톨시럽, D-소비톨액, 폴리글리시톨시럽의 경우에는 말티톨과 소비톨의 실제 함량을 기준으로 적용한다	락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽	
구분	식품첨가물						
캔디류	락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽						
락티톨, 만니톨, D-말티톨, 말티톨시럽, D-소비톨, D-소비톨액, 에리스리톨, 이소말트, 자일리톨, 폴리글리시톨시럽							